

Journal Officiel de la République Tunisienne

TRADUCTION FRANÇAISE POUR INFORMATION

Jeudi 12 chaâbane 1445 – 22 février 2024

167^{ème} année

N° 28

Sommaire

Décrets et arrêtés

Présidence de la République

Décret n° 2024-128 du 9 février 2024, portant nomination d'un membre du conseil provisoire de la magistrature financière 706

Présidence du Gouvernement

Arrêté du Chef du Gouvernement du 21 février 2024, portant annulation d'ouverture d'un cycle de formation continue pour l'accès aux grades d'attaché de la santé publique et d'attaché d'inspection du contrôle économique à l'Ecole nationale d'administration (session janvier 2024) 706

Arrêté du Chef du Gouvernement du 21 février 2024, portant délégation de signature 707

Nomination d'un membre au conseil d'administration de l'Imprimerie officielle de la République tunisienne..... 707

Nomination de membres au conseil d'établissement du Centre d'information, de formation, d'études et de documentation sur les associations 707

Nomination de chefs de programmes 708

Ministère des Affaires Sociales

Arrêté du ministre des affaires sociales du 21 février 2024, modifiant et complétant l'arrêté du 3 juin 2008, portant fixation du plafond annuel des montants des prestations de soins ambulatoires prises en charge par le régime de base d'assurance maladie, au titre de la filière privée de soins ou du système de remboursement 708

Décrets et arrêtés

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE

Décret n° 2024-128 du 9 février 2024, portant nomination d'un membre du conseil provisoire de la magistrature financière.

Le Président de la République,

Vu la Constitution,

Vu le décret-loi n° 2022-11 du 12 février 2022, relatif à la création du Conseil supérieur provisoire de la magistrature, tel que complété par le décret loi n° 2022-35 du 1^{er} juin 2022,

Vu le décret Présidentiel n° 2022-217 du 7 mars 2022, portant nomination des membres des conseils provisoires de la magistrature.

Prend le décret dont la teneur suit :

Article premier - Madame Narjess Sellami est nommée membre du conseil provisoire de la magistrature financière, en sa qualité de président de chambre d'appel auprès de la Cour des comptes, le plus ancien dans son poste, à compter du 9 février 2024.

Art. 2 - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République tunisienne.

Tunis, le 9 février 2024.

Le Président de la République

Kaïs Saïed

PRESIDENCE DU GOUVERNEMENT

Arrêté du Chef du Gouvernement du 21 février 2024, portant annulation d'ouverture d'un cycle de formation continue pour l'accès aux grades d'attaché de la santé publique et d'attaché d'inspection du contrôle économique à l'Ecole nationale d'administration (session janvier 2024).

Le Chef du Gouvernement,

Vu la Constitution,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983 portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée,

Vu le décret n° 91-176 du 25 janvier 1991, relatif à l'organisation générale de la scolarité, de la formation continue et des recherches et études administratives à l'école nationale d'administration, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2005-3254 du 19 décembre 2005,

Vu le décret n° 93-1220 du 7 juin 1993, portant organisation de la formation continue des fonctionnaires et des ouvriers de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif, tel qu'il a été modifié par le décret n° 95-299 du 20 février 1995 et notamment ses articles 17 (nouveau) et 18,

Vu le décret n° 98-2529 du 18 décembre 1998, fixant le statut particulier au corps administratif de la santé publique,

Vu le décret n° 99-12 du 4 janvier 1999, portant définition des catégories auxquelles appartiennent les différents grades des fonctionnaires de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété,

Vu le décret n° 2007-1885 du 23 juillet 2007, fixant l'organisation administrative et financière de l'école nationale d'administration, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété,

Vu le décret n° 2013-3112 du 22 juillet 2013, portant statut particulier des agents du corps de contrôle économique, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété,

Vu le décret Présidentiel n° 2021-138 du 11 octobre 2021, portant nomination des membres du Gouvernement.

Vu le décret n° 2023-550 du 1^{er} août 2023, portant nomination du Chef du Gouvernement,

Vu l'arrêté du ministre de la santé publique du 28 janvier 1998, relatif à l'organisation du cycle de formation continue pour l'accès au grade d'attaché de la santé publique,

Vu l'arrêté du ministre du commerce du 21 février 2019, portant organisation du cycle de formation continue pour l'accès au grade d'attaché d'inspection du contrôle économique,

Vu l'arrêté du Chef du Gouvernement du 28 novembre 2023, portant ouverture d'un cycle de formation continue pour l'accès aux grades d'attaché de la santé publique et d'attaché d'inspection du contrôle économique à l'école nationale d'administration (session janvier 2024).

Arrête :

Article premier - Le cycle de formation continue pour l'accès aux grades d'attaché de la santé publique et d'attaché d'inspection du contrôle économique à l'Ecole nationale d'administration (session janvier 2024) ouvert en vertu de l'arrêté du Chef du Gouvernement du 28 novembre 2023 susvisé, est annulé.

Art. 2 - La Directrice de l'Ecole nationale d'administration est chargée de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République tunisienne.

Tunis, le 21 février 2024.

Le Chef du Gouvernement

Ahmed Hachani

Arrêté du Chef du Gouvernement du 21 février 2024, portant délégation de signature.

Le Chef du Gouvernement,

Vu la Constitution,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée,

Vu le décret n° 70-118 du 11 avril 1970, portant organisation des services du Premier ministre, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété,

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant les ministres et secrétaire d'Etat à déléguer leur signature,

Vu le décret n° 2013-5096 du 22 novembre 2013, portant création de la Haute Instance de la commande publique et fixant le statut particulier aux membres du corps de contrôle et de révision de la commande publique relevant de la Présidence du Gouvernement,

Vu le décret n° 2014-1039 du 13 mars 2014, portant réglementation des marchés publics,

Vu le décret Présidentiel n° 2021-138 du 11 octobre 2021, portant nomination des membres du Gouvernement,

Vu le décret n° 2023-550 du 1^{er} août 2023, portant nomination du Chef du Gouvernement,

Vu le décret n° 2024-75 du 24 janvier 2024, portant nomination d'un membre du Gouvernement,

Vu le décret n° 2024-76 du 24 janvier 2024, portant nomination d'un membre du Gouvernement,

Vu le décret n° 2024-77 du 24 janvier 2024, portant nomination d'un membre du Gouvernement,

Vu l'arrêté du Chef du Gouvernement du 21 février 2024, relatif à la nomination de Monsieur Mounir Maaroufi, président de la Commission spécialisée de contrôle et du suivi de la désignation des avocats et sociétés d'avocats chargés de la représentation des organismes publics auprès des tribunaux et instances judiciaires, administratives, militaires, de régulation et arbitrale à la Haute Instance de la commande publique.

Arrête :

Article premier - Conformément aux dispositions du sous-paragraphe 2 du paragraphe premier de l'article premier du décret n° 75-384 du 17 juin 1975 susvisé, délégation est donnée à Monsieur Mounir Maaroufi, président de la Commission spécialisée de contrôle et du suivi de la désignation des avocats et sociétés d'avocats chargés de la représentation des organismes publics auprès des tribunaux et instances judiciaires, administratives, militaires, de régulation et arbitrale à la Haute Instance de la commande publique, à l'effet de signer au nom du Chef du Gouvernement, tous les actes entrant dans le cadre de ses attributions, à l'exception des textes à caractère réglementaire.

Art. 2 - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République tunisienne.

Tunis, le 21 février 2024.

Le Chef du Gouvernement

Ahmed Hachani

Par arrêté du Chef du Gouvernement du 21 février 2024.

Monsieur Oussema Edali, est nommé membre représentant le ministère de la santé au conseil d'administration de l'Imprimerie officielle de la République tunisienne en remplacement de Monsieur Nafti Chokri.

Par arrêté du Chef du Gouvernement du 21 février 2024.

Madame Jihene Guesmi est nommée membre représentant la Présidence du Gouvernement au conseil d'établissement du Centre d'information, de formation, d'études et de documentation sur les associations en remplacement de Madame Ilhem Chaâri à compter du 3 novembre 2023.

Par arrêté du Chef du Gouvernement du 21 février 2024.

Madame Refka Khlaifia est nommée membre représentant le ministère des affaires étrangères, de la migration et des tunisiens à l'étranger au conseil d'établissement du Centre d'information, de formation, d'études et de documentation sur les associations en remplacement de Madame Safa Souissi à compter du 22 mars 2023.

Par arrêté du Chef du Gouvernement du 21 février 2024.

Madame Jihene Souyah est nommée membre représentant le ministère des finances au conseil d'établissement du Centre d'information, de formation, d'études et de documentation sur les associations en remplacement de Madame Rim Rajhi à compter du 30 novembre 2023.

Par arrêté du Chef du Gouvernement du 21 février 2024.

Madame Rachida Hammami est nommée membre représentant le ministère des affaires sociales au conseil d'établissement du Centre d'information, de formation, d'études et de documentation sur les associations en remplacement de Madame Raja Ben Ibrahim à compter du 20 décembre 2023.

Par arrêté du Chef du Gouvernement du 21 janvier 2024.

Sont nommés en tant que chefs des programmes à la Présidence du Gouvernement, les cadres suivants :

Prénom et Nom	Fonction	Programme
Monsieur Ali Zerria	Directeur à la Présidence du Gouvernement	Presse, formation et communication
Monsieur Hassan Massoudi	Directeur général au comité général de la fonction publique	Gestion du secteur public
Monsieur Hatem Haddad	Directeur à la Présidence du Gouvernement	Pilotage et Appui

MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES

Arrêté du ministre des affaires sociales du 21 février 2024, modifiant et complétant l'arrêté du 3 juin 2008, portant fixation du plafond annuel des montants des prestations de soins ambulatoires prises en charge par le régime de base d'assurance maladie, au titre de la filière privée de soins ou du système de remboursement.

Le ministre des affaires sociales,

Vu la Constitution,

Vu la loi n° 91-63 du 29 juillet 1991, relative à l'organisation sanitaire, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée dont le dernier en date le décret-loi n° 2022-50 du 22 août 2022,

Vu la loi n° 2004-71 du 2 août 2004, portant institution d'un régime d'assurance maladie, telle que modifiée par la loi n° 2017-47 du 15 juin 2017,

Vu le décret n° 2005-321 du 16 février 2005, portant organisation administrative et financière et les modalités de fonctionnement de la Caisse nationale d'assurance maladie tel que modifié par le décret gouvernemental n° 2019-660 du 24 juillet 2019,

Vu le décret n° 2005-2978 du 8 novembre 2005, fixant les attributions du ministère des affaires sociales, de la solidarité et des tunisiens à l'étranger, tel que modifié et complété par le décret n° 2012-634 du 8 juin 2012,

Vu le décret n° 2005-3031 du 21 novembre 2005, fixant les modalités et les procédures de l'exercice du contrôle médical prévu par la loi n° 2004-71 du 2 août 2004, portant institution d'un régime d'assurance maladie,

Vu le décret n° 2005-3154 du 6 décembre 2005, portant détermination des modalités et procédures de conclusion et d'adhésion aux conventions régissant les rapports entre la Caisse nationale d'assurance maladie et les prestataires de soins,

Vu le décret n° 2007-1366 du 11 juin 2007, portant détermination des étapes d'application de la loi n° 2004-71 du 2 août 2004, portant institution d'un régime d'assurance maladie aux différentes catégories d'assurés sociaux mentionnés dans les différents régimes de sécurité sociale,

Vu le décret n° 2007-1367 du 11 juin 2007, portant détermination des modalités de prise en charge, procédures et taux des prestations de soins au titre du régime de base d'assurance maladie, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété dont le dernier en date le décret gouvernemental n° 2021-318 du 4 mai 2021, notamment ses articles 14 et 17,

Vu le décret Présidentiel n° 2021-138 du 11 octobre 2021, portant nomination des membres du Gouvernement,

Vu le décret n° 2023-550 du 1^{er} août 2023, portant nomination du Chef du Gouvernement,

Vu l'arrêté du ministre des affaires sociales, de la solidarité et des tunisiens à l'étranger du 22 février 2006, portant approbation de la convention cadre régissant les rapports entre la Caisse nationale d'assurance maladie et les prestataires de soins de libre pratique,

Vu l'arrêté du ministre de la santé publique du 1^{er} juin 2006, fixant la nomenclature générale des actes professionnels des médecins, biologistes, médecins dentistes, psychologues cliniciens, sages-femmes et auxiliaires médicaux, tel que modifié par l'arrêté du 18 mars 2008,

Vu l'arrêté conjoint du ministre des affaires sociales, de la solidarité et des tunisiens à l'étranger et du ministre de la santé publique du 13 avril 2007, fixant les listes des spécialités et des actes médicaux et paramédicaux, des médicaments, de l'appareillage, des frais de transport sanitaire, ainsi que la liste des prestations nécessitant l'accord préalable, pris en charge par le régime de base d'assurance maladie,

Vu l'arrêté conjoint du ministre des affaires sociales, de la solidarité et des tunisiens à l'étranger et du ministre de la santé publique du 25 juin 2007, portant fixation de la liste des affections lourdes ou chroniques prises en charge intégralement par la caisse nationale d'assurance maladie,

Vu l'arrêté conjoint du ministre des affaires sociales, de la solidarité et des tunisiens à l'étranger et du ministre de la santé publique du 29 juin 2007, portant fixation de la liste des prestations d'hospitalisations dispensées dans les établissements sanitaires privés conventionnés avec la caisse nationale d'assurance maladie et prises en charge dans le cadre du régime de base d'assurance maladie,

Vu l'arrêté conjoint du ministre des affaires sociales, de la solidarité et des tunisiens à l'étranger et du ministre de la santé publique du 15 août 2007, relatif à la fixation de la liste des médicaments génériques servant de base pour la détermination des prix de référence des médicaments pris en charge dans le cadre du régime de base d'assurance maladie,

Vu l'arrêté du ministre des affaires sociales, de la solidarité et des tunisiens à l'étranger du 3 juin 2008, portant fixation du plafond annuel des montants des prestations de soins ambulatoires prises en charge par le régime de base d'assurance maladie, au titre de la filière privée de soins ou du système de remboursement, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété dont le dernier en date l'arrêté du 7 mai 2021.

Arrête :

Article premier - Sont abrogées les dispositions de l'article 2 de l'arrêté du ministre des affaires sociales, de la solidarité et des tunisiens à l'étranger du 3 juin 2008 susvisé et remplacées comme suit:

Article 2 (nouveau) : Le montant du plafond annuel prévu par l'article premier du présent arrêté est fixé comme suit :

- 450 dinars pour un assuré social n'ayant pas de personnes à charge,

- 675 dinars pour un assuré social et une personne à charge,

- 900 dinars pour un assuré social et deux personnes à charge,

- 1125 dinars pour un assuré social et trois personnes à charge,

- 1350 dinars pour un assuré social et quatre personnes ou plus à charge.

En sus du montant du plafond prévu par le premier paragraphe du présent article, le montant est majoré selon les cas et les montants suivants :

- 100 dinars pour chaque ascendant à charge,

- 100 dinars pour chaque enfant handicapé à charge,

- 150 dinars pour la prise en charge des frais de soins ambulatoires relatifs aux soins dentaires,

- 150 dinars pour la prise en charge des frais de soins ambulatoires relatifs au suivi de la grossesse de la femme enceinte en tant qu'assurée sociale ou du conjoint d'assuré social, et ce, durant la période de la grossesse.

Art. 2 - Il est ajouté aux dispositions de l'article 6 de l'arrêté du ministre des affaires sociales, de la solidarité et des tunisiens à l'étranger du 3 juin 2008 susvisé, un huitième et un neuvième points au quatrième tiret ainsi rédigés:

Article 6 : quatrième tiret

(Huitième point) : *L'imagerie volumique par faisceau conique « Cone Beam ».

(Neuvième point) : *La scintigraphie.

Art. 3 - Le présent arrêté prend effet à compter du 1^{er} février 2024.

Art. 4 - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République tunisienne.

Tunis, le 21 février 2024.

Le ministre des affaires sociales

Malek Zahi

Vu

Le Chef du Gouvernement

Ahmed Hachani